

1501031-83.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELISA LEONESI MALUF

Comarca: Buritama

Foro: Foro de Buritama

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... local onde encontrado o réu é ponto de tráfico de drogas. Já conhece o réu de vista. Eles estavam na rua e ao avistarem a policia, evadiram-se. Eros estava sem camiseta na ocasião.

A testemunha Carlos Eduardo Oliveira disse que estavam em patrulhamento em Planalto. Sabiam que numa casa havia trafico de drogas, intensificaram o patrulhamento perto dela. Já conheciam João ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buritama

Foro de Buritama

2ª Vara

Avenida Frei Marcelo Manília, Nº 739, Buritama-SP - cep 15290-000

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

1501031-83.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501031-83.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2193040/2021 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 19090978 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO,

1085/21/321 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2193040 - DEL.POL.PLANALTO, 1085/21/321 -

DEL.POL.PLANALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EROS AUGUSTO MANELLI DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELISA LEONESI MALUF

I. Relatório

EROS AUGUSTO MANELLI DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, porque supostamente, no dia 16 de julho de 2021, por volta das 16h30, na Rua Floriano Peixoto, altura do numeral 1.003, Cidade de Planalto, nesta Comarca de Buritama, com unidade de desígnios com o adolescente conhecido como João Guilherme, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 16 porções (contendo 32,75 gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida

por "maconha", além de 15 porções (contendo 4,2 gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "cocaína", na forma de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e laudo de constatação preliminar de fls. 23/25).
Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, às fls. 68/70.
Denúncia recebida em 20 de julho de 2021, às fls. 88/91.
Defesa prévia, às fls. 92/93 e citação do réu, à fl. 141.
Folhas de antecedentes e certidões, a fls. 125/130 e 123/124.
Laudo preliminar de fls. 24/25 e laudo pericial em fls. 105/107.
Em 07 de dezembro de 2021, foi realizada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento. Ao final, a Acusação requereu a condenação do réu como incurso nos artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com afastamento da causa de aumento de pena. A Defesa pediu a absolvição por falta de provas.
É o relatório dos autos.

II. Fundamentação

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

A pretensão punitiva deve ser julgada procedente, eis que ao cabo da instrução restou comprovado o crime narrado na peça acusatória.

Consoante artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, configura tráfico de drogas as condutas de "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Trata-se de tipo penal misto alternativo, pelo qual as condutas praticadas cumulativamente, num mesmo contexto fático, configuram apenas um delito. A materialidade está comprovada conforme a auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, laudo de constatação preliminar de fls. 23/25 e laudo toxicológico de fls. 105/107.

A autoria também é certa, consoante se extrai da prova oral.

A testemunha Vinicius Zanchini disse que estavam em patrulhamento em Planalto, quando viram dois indivíduos, os quais, ao verem a viatura, começaram a se evadir. O réu dispensou um estojo azul, o depoente o interceptou e o colega de viatura pegou o estojo, onde havia maconha e crack, e 400 reais. O réu estava com João Guilherme. Conhece esse indivíduo da cidade, mas não sabe a idade dele. Os policiais sabem que o local onde encontrado o réu é ponto de tráfico de drogas. Já conhece o réu de vista. Eles estavam na rua e ao avistarem a polícia, evadiram-se. Eros estava sem camiseta na ocasião.

A testemunha Carlos Eduardo Oliveira disse que estavam em patrulhamento em Planalto. Sabiam que numa casa havia tráfico de drogas, intensificaram o patrulhamento perto dela. Já conheciam João Guilherme e soube que Eros estava morando nessa casa. Os suspeitos viram a polícia e jogaram fora uma pochete (um estojo) azul, onde havia 15 porções de crack, 16 porções de maconha e 300 e poucos reais em dinheiro. Estavam na rua, próximo ao muro da casa. Os policiais chegaram bem perto e deu para ver perfeitamente que o réu estava com João Guilherme, o qual os policiais não conseguiram prender. Sabe que João tem mais de 18 anos. A pochete estava com o réu. Não ingressaram na residência, pois foi uma correria. As informações que obtiveram eram de que o morador da casa era Eros e que ele estava traficando.

A testemunha João Guilherme afirmou que fez 19 anos em 14/11/2021. Ficou sabendo dos fatos posteriormente.

Em interrogatório, o réu alegou que tem 23 anos e tem um filho sob a guarda da companheira. Trabalhava de servente de pedreiro. Estava em casa, por volta das 14h. Na frente de casa, havia crianças soltando pipa. Viu pela janela a viatura chegando. Entraram na sua residência e tinha apenas maconha no seu quarto, para seu uso. Tinha umas 30g em casa, estava em papel insulfilm. É usuário de maconha.

Desconhece o crack. Colocaram-no na viatura e deixaram-no em frente à delegacia, por mais de uma hora. Não sabe por que entraram na sua casa. Não conhecia os policiais.

No caso dos autos, a polícia havia recebido informações de que no local onde realizada a prisão do réu seria ponto de tráfico de drogas. Com relação à abordagem policial, nenhuma nulidade a reconhecer, tendo em vista que o réu foi encontrado na rua, na posse de drogas, conforme mencionado pelas testemunhas.

Pelos depoimentos colhidos em audiência, somados à prova documental encartada aos autos, restou configurado o crime imputado na denúncia, porquanto a mera posse de quantidade substancial de droga é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito".

Cabe também pontuar que inexistem nos autos elementos aptos a infirmar a legalidade e veracidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que também foram submetidos ao compromisso de dizer a verdade em juízo, sob pena de responderem pelo crime de falso testemunho.

De mais a mais, não se reconhece animosidade entre policiais e acusados apenas pelo fato de os agentes públicos realizarem sua função regularmente, com a investigação de crimes e policiamento ostensivo. É de se destacar, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos" (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

É o caso dos autos, pois os depoimentos policiais não serviram como meio de prova exclusivo do presente feito, como bem demonstrado acima, ante a diversidade de provas documentais e testemunhal mencionadas.

Apesar de o réu afirmar que era apenas usuário de drogas e estava em casa quando da abordagem policial, as testemunhas afirmaram categoricamente que o acusado foi localizado na rua, portando 15 porções de crack (4,98g), 16 porções de maconha (32,75g) e dinheiro (entre 300 e 400 reais). Os entorpecentes eram armazenados em uma pochete e foram dispensados quando o acusado percebeu a chegada da viatura militar.

No mais, pela natureza, quantidade e diversidade dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, bem como a posse conjunta de soma relevante em dinheiro caracterizam, indubitavelmente, a conduta do tráfico de drogas.

Ademais, o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, como "ter em depósito" e "trazer consigo".

Ainda que o réu seja dependente químico de drogas, tal fato por si só, não afasta a conclusão de que pratique a mercancia, haja vista que normalmente o usuário também pode traficar, a depender das circunstâncias da ação, da quantidade e qualidade da droga, do uso de instrumentos de precisão, entre outros, como no caso em concreto. Portanto, inequívoca conclusão que o réu portava e guardava as substâncias, bastando para concluir pela subsunção da conduta ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

Por outro lado, é o caso de afastar a causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, uma vez que o suposto coautor ou partícipe da ação delitiva (João Guilherme) confirmou em juízo a maioridade na data do fato (vide qualificação a fl. 185). Em conclusão, é o caso de julgar parcialmente procedente a acusação feita contra o acusado.

Dosimetria da pena

Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, apura-se que o réu é reincidente, fato que será avaliado em etapa posterior (fls. 129/130). Quanto ao mais, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. Não existem nos autos

elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências, embora negativas, não demonstram maior gravidade. A droga foi apreendida em pequena quantidade.

Logo, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na segunda fase, majoro a pena em 1/6, em razão da reincidência.

A pena final é arbitrada em 5 anos e dez meses de reclusão e 583 dias multa, porque ausentes outras circunstâncias aptas a alterar a sanção fixada (causas de aumento ou diminuição de pena).

A multa será arbitrada no valor mínimo legal (1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente à data do fato), ante a ausência de dados acerca da situação financeira do réu.

Em razão do patamar da pena e por se tratar de crime equiparado a hediondo, o regime inicial de cumprimento de pena será fechado (artigo 33, §2º, alíneas "a" e "b", do CP e artigo 2º, §1º, da Lei 8072/90).

Pelo mesmo motivo, inaplicáveis os benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu EROS AUGUSTO MANELLI DA SILVA, RG 55.249.334-X SSP/SP, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal (1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente à data do fato).

Inalterada a situação fático-processual, não autorizo recurso em liberdade. O acusado respondeu ao processo preso, sendo um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Nesse sentido, 'a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal'. (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 Dje 28.10.2008).

Ademais, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, ressaltando-se que esta se justifica para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. A periculosidade do réu é evidenciada pela concreta gravidade do crime, porque praticava delito hediondo, havendo indícios de que envolvia terceiros na empreitada criminosas, além de ser reincidente por condenação recente, indicando a necessidade de recolhimento à prisão, a bem da ordem pública e da efetividade das decisões judiciais, notadamente no que tange à prevenção especial.

Deixo de arbitrar indenização mínima (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), porque não há parâmetros para exata delimitação do quantum.

Custas pelo réu.

Oportunamente, após o trânsito em julgado:

a) Comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD;

b) Oficie-se ao TRE, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;

c) Extraia-se guia de execução definitiva, conforme previsão do art. 105 da Lei de Execução Penal;

d) Intime-se pessoalmente o condenado para efetuar o recolhimento da multa, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição na dívida ativa (CP, art. 51);

e) Oficie-se à autoridade policial para que destrua as amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, certificando-se isso no caderno processual, conforme o art. 72 da Lei n. 11.343/2006;

f) Arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

P.R.I.C.

Buritama, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA